

1523282-90.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... da Sé o índice de ocorrências envolvendo furto de celulares e venda de documentos é alto, e a equipe policial estava em diligência repressiva às atividades ilícitas da área; o réu correu ao ver a operação policial em curso. Recorda-se vagamente da ocorrência, pois "são muitas" semelhantes. Lembra-se da existência de um documento portado pelo réu, no qual havia divergência entre a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523282-90.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523282-90.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ROBERTO LIMA ANASTACIO

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

JOSÉ ROBERTO LIMA ANASTÁCIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 304, c.c. artigo 297, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a exordial, no dia 05 de novembro de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta de 10h40, na Praça da Sé, nesta cidade e comarca da Capital/SP, fez uso de documento falso, consistente em um "Cartão Bom" (transporte público), o qual contava com uma fotografia sua, "mas em nome de Sérgio Laurindo da Costa" (fls. 83/85).

A denúncia foi recebida (fl. 91), o acusado foi citado (fls. 100/101) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 104).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fls. 106/108).

Em 23 de março de 2022, no curso da presente ação penal, o réu foi preso pela suposta prática de "receptação e falsa identidade" por ordem emanada de outro juízo (fls. 121/170).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas as testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 199/200).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 199/200).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requereu i) "com relação ao crime de uso do Cartão Bom", a desclassificação para o crime previsto no art. 299 do Código Penal; ii) "com

relação ao crime do uso do RG em nome de Sérgio", a desclassificação para o crime previsto no art. 307 do Código Penal; iii) a fixação da pena-base no mínimo legal; iv) o reconhecimento da atenuante da confissão; v) a fixação do regime aberto; vi) a substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos; e vii) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 203/206). É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação comporta parcial procedência, pois são pertinentes os pedidos de desclassificação requeridos pela defesa técnica do acusado. Senão vejamos.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01 e 11), Boletim de Ocorrência (fls. 02/06), Termos de Depoimentos (fls. 07/08 e 09), Termo de Interrogatório (fl. 10), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Fotografias dos Documentos (fls. 21/22, 23, 30, 33 e 34), Fotografias do Réu (fls. 35/38), Relatório Final (fls. 49/52) e Laudo Pericial Documentoscópico (fls. 184/194), bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Silvano Alves da Silva, policial militar, narrou que, no dia dos fatos realizavam outra abordagem quando visualizaram o réu correndo para o interior da estação de metrô, fato que chamou a atenção da equipe policial; detiveram-no. Indagado sobre os motivos pelos quais estaria correndo, "ele deu um documento". Perguntaram ao acusado por que ele portava documentos de outras pessoas e "ele se enrolou um pouco". Decidiram conduzir o acusado ao distrito policial. O réu assentou à Autoridade Policial que iria "vender alguns documentos por quarenta reais". Elucidou que na Praça da Sé o índice de ocorrências envolvendo furto de celulares e venda de documentos é alto, e a equipe policial estava em diligência repressiva às atividades ilícitas da área; o réu correu ao ver a operação policial em curso. Recorda-se vagamente da ocorrência, pois "são muitas" semelhantes. Lembra-se da existência de um documento portado pelo réu, no qual havia divergência entre a qualificação aposta e a fotografia do acusado. Explicou que "na revista pessoal, o documento não batia com o nome dele. Tinha um documento dele que batia com a verdade, só que o outro não, tinha outra imagem né". Um dos documentos com a foto do réu foi localizado na revista pessoal. O réu somente foi identificado de maneira definitiva na delegacia, por meio de suas impressões digitais. Reconheceu o réu. João Paulo Cavalcante do Nascimento, policial militar, contou que a equipe policial patrulhava com foco no combate de furto de celulares, geralmente comercializados na "feira do rolo" pela Praça da Sé; o acusado, ao notar a presença dos policiais, evadiu-se do local tentando ingressar no interior da estação de metrô por meio da escada rolante; o réu foi detido "por acharmos que ele tava com aparelhos furtados". Assentou que o próprio acusado apresentou documento de identidade que continha o nome de outra pessoa, mas com sua fotografia mal colada no documento. Indagou ao acusado se ele possuía outro documento e o próprio apresentou um "Cartão Bom" com o mesmo nome contido no RG, mas com a fotografia "diferente". Como o réu não soube explicar as divergências, realizaram busca pessoal e encontraram outros documentos de identidades com ele. O réu confessou informalmente que estava na "feira do rolo para vender os RGs"; o acusado disse, ainda, que "ele tava usando o RG de outra pessoa, e ele usou pra tirar o... para pagar a passagem, fazer essas coisas". Repisou que o acusado identificou-se com o RG que continha dados de terceiro. Reconheceu o acusado.

Em sede investigativa, JOSÉ ROBERTO respondeu aos questionamentos realizados pela D. Autoridade Policial: "[...] 3) Qual sua ocupação habitual? Vive da venda de documentos falsos na Praça da Sé. 4) Possui passagens criminais anteriores? Quais? Recepção, Uso de Documento Falso. 5) Quanto aos fatos ocorridos na data de hoje, o que alega em sua defesa? Estava com 4 documentos e fez um cartão de metrô em nome de um dos RG constantes, utilizando sua fotografia. Foi abordado pela PM e trazido. Reconhece que iria vender cada RG por R\$ 40,00 na "Feira do Rolo". Alega que encontrou esses documentos na rua. O cartão do metrô feito em nome de SÉRGIO e utilizando sua fotografia foi feito na semana passada. 6) Encontra-se arrependido da prática? Sim. [...]" (fl. 10)

Em juízo, o réu assumiu o envolvimento em atividades ilícitas versadas sobre venda de documentos, bem como que teria feito o "Cartão Bom" utilizando-se do documento de identidade original de "Sérgio" - "eu mesmo fui lá pessoalmente lá em Corinthians /Itaquera [no posto oficial do Estado], eu mesmo fiz. [...] Apresentei o RG do Sérgio, como parecia comigo, aí eu apresentei esse RG, aí eu fiz"; como tem 55 anos, não tem direito à gratuidade do transporte, então, utilizou o RG do idoso. Confirmou que pretendia vender os RGs que os policiais encontraram; depois, iria comprar chocolates para vender. Disse que encontrou os documentos, não falsificou. Negou que esteja praticando crimes semelhantes como meio de vida. Aduziu que encontrou o documento de "Sérgio" "do lado da banca de jornal". Comprou um "Cartão do Bom Prato" pela quantia de R\$ 2,00 (dois reais). Elucidou que "onde ta escrito Sérgio é só na identidade e no passe de metrô e ônibus", não no "Cartão do Bom Prato".

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão condenar o acusado. Todavia, pertinente ao caso a desclassificação das imputações para os delitos de Falsa Identidade (CP, art. 307) e Falsidade Ideológica (CP, art. 299).

Por primeiro, todos os elementos de prova confirmaram a confissão judicial de JOSÉ ROBERTO.

Como se não fosse suficiente, os depoimentos dos policiais dão ainda mais certeza sobre a autoria delitiva.

Aliás, o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos, resultado do considerável lapso temporal desde a data dos fatos, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados:

[...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

No caso em tela, ficou demonstrado que JOSÉ ROBERTO, utilizando-se de um RG verdadeiro pertencente a Sérgio Laurindo da Costa (fls. 186/187), atribuiu a si falsa identidade no ato de sua abordagem pelos policiais militares, com nítido intuito de obter vantagem, em proveito próprio.

Diga-se, não se trata de falsificação de documento público, tendo em vista que o RG de Sérgio Laurindo da Costa é autêntico e apresenta "os elementos de segurança documental constantes dos similares legítimos" (fl. 192). Nesse ponto, cai por terra a recordação trazida em juízo pelo policial João Paulo quando equivocou-se, provavelmente com diligência semelhante, ao dizer que o RG de Sérgio era falso e que estava com uma fotografia do réu nele colada. Sobre esse ponto, o relato do Policial Silvano encontra guarida nas provas periciais e na confissão do réu. O mesmo se diz dos demais RGs encontrados em poder de JOSÉ ROBERTO: são todos originais, conforme Laudo Pericial Documentoscópico (fls. 184/194). Poderia, talvez, cogitar-se a autoria do crime de receptação - Boletins de Ocorrência (fls. 39/40 e 41/42) - contudo, não houve pedido de aditamento da denúncia por parte do Ministério Público quando a instrução probatória foi encerrada (CPP, art. 384). Prosseguindo, JOSÉ ROBERTO fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante quando, de má-fé, obteve um "Cartão Bom" de uso exclusivo de pessoa idosa, isto é, forneceu dados mentirosos sobre sua pessoa à empresa de transporte para que fossem inseridos em "documento público", praticando o delito de falsidade ideológica.

Basta singela observação do "Cartão Bom" (fls. 21/22) e das fotografias do acusado (fls. 35/38) para constatar a veracidade de sua confissão judicial.

Frise-se que, nos termos do artigo 297, § 2º do Código Penal, "para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal",

entendida como aquela que faz as vezes do Poder Público e busca concretizar ações públicas.

Portanto, caracterizadas as infrações penais em conformidade com a argumentação acima, de rigor a condenação de JOSÉ CARLOS como incurso nos crimes tipificados nos artigos 299 e 307 do Código Penal.

Passo à dosagem das penas.

O réu tem 55 anos, é viúvo e tem 05 filhos, entre 28 e 24 anos de idade. Aduziu que praticamente não teve tempo para estudar, aprendeu somente a escrever o nome; era responsável por trabalhar e cuidar dos irmãos; cortava cana e trabalhava "na enxada". Começou a trabalhar aos 14 anos, vendendo laranja "na rodoviária". Estava desempregado e morando em um albergue. Veio para São Paulo antes da pandemia e não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Disse que nunca "puxou cadeia".

Crime de Falsa Identidade:

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, estabeleço as bases nos patamares mínimos de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de JOSÉ ROBERTO, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Anoto também que o acusado é reincidente (processo nº 1530149-36.2019.8.26.0228). Nesse passo, compensa-se integralmente a atenuante genérica com a agravante, nos termos da consolidada jurisprudência: "A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressaltados os casos de multirreincidência" (STJ - HC 365963/SP, Ministro Félix Fisher, Terceira Seção, j. 11/10/2017). Dessa forma, a sanção permanece inalterada.

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento do i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que o acusado aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Sem alterações na última etapa, a pena resulta, em definitivo, em 03 (três) meses de detenção.

Crime de Falsidade Ideológica (Documento Público):

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, estabeleço as bases nos patamares mínimos de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de JOSÉ ROBERTO, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Anoto também que o acusado é reincidente específico em delitos que versam sobre falsidade documental (processo nº 1530149-36.2019.8.26.0228). Nesse passo, compensa-se integralmente a atenuante genérica com a agravante, nos termos da consolidada jurisprudência: "A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressaltados os casos de multirreincidência" (STJ - HC 365963/SP, Ministro Félix Fisher, Terceira Seção, j. 11/10/2017). Dessa forma, a sanção permanece inalterada.

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento do i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que o acusado aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Sem alterações na última etapa, a pena resulta, em definitivo, em 01 (um) ano de

reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso.

Observo que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), deixo de aplicar o concurso material com o somatório das penas. Desse modo, fixo-as separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ ROBERTO LIMA ANASTÁCIO como incurso i) no artigo 299; c.c. artigo 61 inciso I; c.c. artigo 65, III, 'd', todos do Código Penal às penas de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; e ii) no artigo 307; c.c. artigo 61 inciso I; c.c. artigo 65, III, 'd', todos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena do crime da falsidade ideológica, tendo em conta a reincidência específica de JOSÉ ROBERTO em delitos que versam sobre falsidade documental.

O regime de cumprimento da pena privativa do delito de falsa identidade poderá ser o aberto.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, vez que respondeu solto ao processo e não há nos autos pedido do Ministério Público pela segregação cautelar.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA